

충남대학교병원

주의요구

제 목 계약보증금 업무 처리 부적정

관련부서 ☆☆병원 △△△△과

내 용

「회계규정」 제273조(계약서의 작성) 제1항에 따르면 ‘원장 또는 그 위임을 받은 자는 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적·계약금액·이행기간·계약보증금·위험부담·지체상금·기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다.’라고 되어 있다.

아울러, 「같은규정」 제276조(계약보증금의 납부) 제1항에 따르면 ‘원장 또는 그 위임을 받은 자는 계약을 체결하고자 할 때에는 낙찰자 또는 계약상대자로 하여금 계약체결 전까지 계약보증금납부서와 함께 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 제6항에서 정한 보증서 등으로 계약보증금을 납부한 경우로서 보증서 등에 계약보증금에 관한 사항이 명시된 경우에는 계약보증금납부서를 제출한 것으로 갈음할 수 있다.’라고 명시되어 있다.

따라서 원장 또는 그 위임을 받은 자(이하 ‘계약관리팀’)가 계약을 체결할 때에는 계약보증금의 납부면제 사유¹⁾를 제외하고는 법령과 규정에 따라 계약이행²⁾을

1) 제277조 (계약보증금의 납부 면제) ① 원장 또는 그 위임을 받은 자는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제276조 제1항의 규정에 불구하고 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다. (2020.12.29.전부개정)

1. 제256조 제4항 제1호부터 제3호까지 및 제5호에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
2. 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
3. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
4. 이미 도입된 외자시설, 기계, 장비의 부분품을 구매하는 경우로서 해당 공급자가 아니면 해당 부분품의 구입이 곤란할 경우

2) 제278조 (계약보증금의 귀속) ① 원장 또는 그 위임을 받은 자는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 제276조의 규정에 의한 계약보증금(제284조 제1항 제1호 및 제2호의 규정에 의한 보증금액을 포함 한다)을 병원에 귀속시켜야 한다. 이 경우 제312조 제1항의 규정을 준용한다.

② 제1항의 규정은 장기계속계약에 있어서 계약상대자가 제302조 제3항 후단 및 동조 제4항의 규정에 의하여 2차 이후의 공사 또는 제조 등의 계약을 체결하지 아니한 경우에 이를 준용 한다.

위하여 반드시 계약상대자로 하여금 계약체결일 전까지 계약보증금납부서와 함께 계약보증금을 납부받거나 보증서(이행(계약) 보증보험증권)을 받아야 한다.

그럼에도, 감사 대상기간(2020.07.16.~2023.05.31.) 5천만원 이상의 계약체결 519건을 확인한 결과, 아래의 【표】와 같이 2건에 대하여 계약보증금을 납부 받지 아니하거나 보증서(이행(계약) 보증보험증권)를 받지 않고 계약이 이행된 사실이 있다.

【표】 계약보증금 미납부(이행(계약) 보증보험증권 미첨부) 현황

(단위 : 건, 원)

연 번	연도	계약명	계약일	계약기간		계약금액	계약 보증금액	담당자
				시작	완료			

*출처 : △△△△과 제출자료 재구성,

이는 소관 업무를 규정과 다르게 처리한 것이고, 계약상대자의 계약이행 및 추 후 발생할 수 있는 계약상대자의 ‘정당한 이유 없는 계약상 의무 미이행’에 따른 계약보증금의 귀속도 적정하게 담보할 수 없게 되었다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

계약업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 계약보증금 납부나 이행(계약)보증보험증권이 누락 되는 일이 없도록 관련 업무에 철저를 기하시고, 관련자에게는 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 : ☆☆병원 △△△△과 △△♣♣팀 담당 ▲▲5-1급 ○○○ - 주의
☆☆병원 △△△△과 ♣♣♣♣팀 담당 ▲▲5-1급 ○○○ - 주의]

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 계약보증금을 병원에 귀속함에 있어 계약보증금은 이를 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리하여서는 아니 된다. 다만, 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제한 경우에는 병원에 귀속시켜야 하는 계약보증금은 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리할 수 있다.

④ 제258조 제1항 및 제2항의 규정은 계약보증금의 병원 귀속의 경우에 이를 준용한다.

⑤ 제303조에 따른 단가계약으로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하는 경우에는 당초의 계약보증금 중 이행이 완료된 분에 해당하는 계약보증금은 병원에 귀속하지 아니한다.